

의안번호	제 호	의결사항
의결 연월일	20 . . (제 회)	

금융지주회사법 일부개정법률안

제출자	국무총리 (금융위원회 소관)
제출연월일	20 . .

법제처 심사 전

1. 의결주문

금융지주회사법 일부개정법률안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

최근 금융의 디지털 전환 가속화, 빅블러 현상 등 국내외 금융환경 변화에 금융지주회사가 효과적으로 대응할 수 있도록 핀테크기업과 협업을 강화하고 금융그룹내 시너지 창출을 제고하는 등 금융지주 제도를 개선하고자 하는 것임

3. 주요내용

가. 금융지주회사 손자회사의 기관전용 사모집합투자기구 운용 허용(안 제19조)

금융지주회사의 손자회사가 다른 회사를 지배할 수 있는 예외사유에 ‘금융지주회사 손자회사가 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원이 되는 경우’를 추가

나. 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원이 되는 경우 손자회사 주식 소유의무 면제(안 제43조의3)

금융지주회사의 자회사등이 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원이 되는 경우 손자회사등 주식 소유의무를 면제

다. 자회사가 아닌 핀테크기업에 대한 금융지주회사의 출자제한 완화(안 제44조)

자회사가 아닌 ‘정보통신기술, 그 밖의 디지털 신기술을 활용하여 금융산업 또는 금융소비자에 기여하거나 기여할 것으로 예상되는 사업으로서 금융업무와 관련이 있는 사업이거나 금융회사의 효율적인 업무수행을 위하여 필요한 사업을 하는 회사로 금융위원회가 정하여 고시하는 회사(핀테크기업)’에 대한 금융지주회사 출자한도를 15% 까지 확대

라. 금융지주회사 자회사등의 업무위탁 규제 완화(안 제47조)

본질적 업무 위탁은 사전보고, 본질적 업무가 아닌 업무 위탁은 사후 보고체제로 전환하는 등 금융지주회사 자회사등간 업무위탁 규제를 완화

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 법무부 등과 합의되었음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(9999. 12. 31. ~ 12. 31.) 결과, 특기할 사항
없음

금융지주회사법 일부개정법률안

금융지주회사법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조제2항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 금융지주회사의 손자회사가 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원이 되는 경우

제43조의3 중 “경우 및”을 “경우(기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원이 되는 경우는 제외한다) 및”으로, “경우에도”를 “경우(기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원이 되는 경우는 제외한다)에도”로 한다.

제44조제1항 본문 중 “100분의5”를 “100분의5(정보통신기술, 그 밖의 디지털 신기술을 활용하여 금융산업 또는 금융소비자에 기여하거나 기여할 것으로 예상되는 사업으로서 금융업무와 관련이 있는 사업이거나 금융회사의 효율적인 업무수행을 위하여 필요한 사업을 하는 회사로 금융위원회가 정하여 고시하는 회사의 경우 100분의15)”로 한다.

제47조제2항 각 호 외의 부분 본문 중 “「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준의 적절성 등”을 “다음 각 호의 사항을”로, “기준을 갖추어 미리 금융위원회의 승인을 얻어야”를 “방법 및 절차에 따라 금융위원회에 보고하여야”로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분

단서를 삭제하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “제2항 단서”를 “제2항”으로 하고, 같은 조 제6항 중 “승인·보고의 대상”을 “보고의 대상”으로, “승인·보고의 방법”을 “보고의 방법”으로 한다.

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만 제19조 및 제43조의3 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제19조(손자회사 및 증손회사) ① (생략) ② 금융지주회사의 손자회사는 다른 회사를 지배하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. ~ 3. (생략) <u><신설></u> ③·④ (생략)	제19조(손자회사 및 증손회사) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ---. ----- ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. <u>금융지주회사의 손자회사가 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원이 되는 경우</u> ③·④ (현행과 같음)
제43조의3(손자회사주식의 소유 의무) 제43조의2(제1항제1호의 경우는 제외한다)는 이 법에 특별한 규정이 없는 한 금융지주회사의 자회사가 손자회사의 주식을 소유하는 <u>경우</u> 및 손자회사가 증손회사의 주식을 소유하는 <u>경우에도</u> 준용한다.	제43조의3(손자회사주식의 소유 의무) ----- ----- ----- ----- ----- <u>경우(기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원이 되는 경우는 제외한다) 및 --- 경우(기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원이 되는 경우는 제외한다)에도 ---.</u>
제44조(다른 회사의 주식소유제	제44조(다른 회사의 주식소유제

한) ①금융지주회사는 자회사등이 아닌 회사의 발행주식총수의 100분의5 이내에서 다른 회사의 주식을 소유할 수 있다. 다만, 해당 주식의 소유가 제6조의4에 따라 금지되는 계열회사 주식소유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② (생략)

제47조(자회사등 사이의 업무위탁) ① (생략)

② 금융지주회사는 제1항 본문에 따라 그 자회사등 사이에 업무위탁이 이루어지는 경우에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제 기준의 적절성 등 대통령령으로 정하는 기준을 갖추어 미리 금융위원회의 승인을 얻어야 한다. 다만, 위험전이, 이해상충 또는 금융회사의 건전성 저해의 우려가 적은 경우로서 대통령령

한) ① -----

100분의5(정보통신기술, 그 밖의 디지털 신기술을 활용하여 금융산업 또는 금융소비자에 기여하거나 기여할 것으로 예상되는 사업으로서 금융업무와 관련이 있는 사업이거나 금융회사의 효율적인 업무수행을 위하여 필요한 사업을 하는 회사로 금융위원회가 정하여 고시하는 회사의 경우 100분의15) ----. ----.

② (현행과 같음)

제47조(자회사등 사이의 업무위탁) ① (현행과 같음)

② -----

다음 각 호의 사항을 -----

----- 방법 및 절차에 따라 금융위원회에 보고하여야 -----
--. <단서 삭제>

으로 정하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

③ 금융위원회는 제2항 단서에 따른 보고내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 업무의 위탁을 제한하거나 시정할 것을 명할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

④·⑤ (생략)

⑥ 제1항 본문에 따른 업무위탁의 기준·방법 및 절차, 제2항에 따른 승인·보고의 대상이 되는 자회사등의 범위, 승인·보고의 방법 및 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

1. ~ 4. (현행과 같음)

③ ----- 제2항-----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

④·⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

----- 보고의 대상-----
----- 보고의 방법 -----

-----.

< 의안 소관 부서명 >

금융위원회 금융정책과	
연 락 처	(02) 2100 - 2824